

0019266-86.2015.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUIS AUGUSTO DA SILVA CAMPOY

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... autos e principalmente em crimes de roubo a palavra da vítima é fundamental e imprescindível.

Como já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo, a palavra da vítima, em delitos patrimoniais, tem grande valia e deve ser levada em conta na prova da autoria.

Nesse sentido:

"ROUBO. Agente que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

3ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, n 110, Marília-SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0019266-86.2015.8.26.0344

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

IP - 186/2012 - 1º Distrito Policial de Marília

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

Marli Aparecida Miranda

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIS AUGUSTO DA SILVA CAMPOY

VISTOS.

MARLI APARECIDA MIRANDA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 157, § 1º e § 2º, inciso II, do Código Penal, em razão dos fatos narrados na denúncia.

Recebida a denúncia, feito processado regularmente, com desmembramento em razão de citação por edital da corré MARLI e suspensão do processo, com fundamento no artigo 366 do C.P.P. Já sentenciado o feito em relação à corré MARCIA PEREIRA DOS SANTOS. Dado prosseguimento no feito ante a localização da corré MARLI. Citada pessoalmente, apresentada Defesa Prévia. Na instrução foram ouvidas a vítima e testemunhas e a ré foi interrogada. Alegações finais pelas partes, onde o Ministério Público é pela condenação e a Defesa é pela absolvição por falta de provas.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de decisão com relação à corré MARLI APARECIDA MIRANDA, tendo em vista o prosseguimento do feito que estava suspenso nos termos do artigo 366 do C.P.P. A pretensão punitiva é procedente. A autoria e a materialidade ficaram comprovadas. A materialidade delitiva encontra-se provada pelos autos de avaliação de fls. 32 e 33, pelo exame de corpo de delito de fls. 31, pelas declarações das vítimas e testemunhas e pela confissão da ré.

A autoria também é incontroversa.

A ré confessou a prática do crime. Disse que MÁRCIA entrou na casa e que ficou esperando do lado de fora. Acertou MAYLON, filho da vítima FÁTIMA com um garrafão quando ele as perseguiu. Os bens subtraídos ficaram com a corré MÁRCIA.

As vítimas FÁTIMA APARECIDA DA SILVA e MAYLON CÉSAR DOS SANTOS confirmaram o roubo da forma que foi descrito na denúncia. Confirmaram a agressão e que uma das rés entrou na casa e subtraiu os bens, sendo abordada quando saía da residência pela vítima FÁTIMA. Após, acordou seu filho que perseguiu a ré e foi agredido com um garrafão, cortando sua testa. Recuperaram os bens horas depois dos fatos. A vítima MAYLON reconheceu a ré MARLI na fase policial e em juízo como uma das autoras do roubo.

E a corré MARCIA já foi condenada pelo mesmo crime (fls. 247/251).

Assim, as declarações das vítimas confirmam a autoria do crime.

No caso, deve ser dado grande valor para a versão das vítimas, pois não há nada nos autos que indique que a vítima tenha motivo para prejudicar a ré. Se não bastasse, em casos como o dos autos e principalmente em crimes de roubo a palavra da vítima é fundamental e imprescindível.

Como já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo, a palavra da vítima, em delitos patrimoniais, tem grande valia e deve ser levada em conta na prova da autoria.

Nesse sentido:

“ROUBO. Agente que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtrai dinheiro da vítima, atendente de uma farmácia. Acusado preso pouco tempo depois, na posse da arma utilizada e do dinheiro subtraído. Palavra da vítima coerente e segura, corroborada pelos relatos dos policiais. Reconhecimento da vítima na polícia e em juízo. Versão do acusado, isolada. Condenação de rigor. Qualificadora do emprego de arma bem demonstrada. Penas mínimas. Regime fechado necessário. Apelo improvido.” (TJ-SP; Acr 01157104.3/9; Ac. 2559458; Mogi Guaçu; Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Pinheiro Franco; Julg. 03/04/2008; DJESP 04/06/2008).

“ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. EFICÁCIA, PRINCIPALMENTE QUANDO ALIADA AO RECONHECIMENTO SEGURO DO RÉU E AOS DEMAIS DEPOIMENTOS DOS AUTOS. Inexistência de comprovação de que a vítima quisesse, gratuitamente incriminar o réu, a quem sequer conhecia. Qualificadora do emprego de arma de fogo. Afastamento. Necessidade. Arma não apreendida. Sentença reformada em parte, para afastar a qualificadora do emprego de arma de fogo. Apelo provido em parte, para reduzir a pena imposta ao recorrente. Reconhecimento da prescrição. Exegese dos artigos 107, inciso IV, C.C. Artigo 109, inciso V e artigo 115 todos do Código Penal.” (TJ-SP; Acr 00875552.3/6; Ac. 2542967; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Borges Pereira; Julg. 04/03/2008; DJESP 30/05/2008).

A qualificadora do concurso de pessoas ficou provada, pois as vítimas afirmaram que a ré praticou o crime com a corré MARCIA, fato também admitido pela própria ré em seu interrogatório.

Destarte, está devidamente comprovada a autoria e a materialidade do crime de roubo impróprio, ficando afastada a tese defensiva de absolvição por falta de provas.

Concluindo pela condenação passo a fixar a pena, nos termos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

A ré não é reincidente. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, pois não há motivo para fixação de forma diversa.

A pena-base para o delito em questão é de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal (artigo 157, § 1º do CP), não havendo motivo para exasperação, com base no artigo 59, do mesmo diploma legal.

Não há agravantes a serem consideradas. Incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea porque a pena-base foi fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

A pena deve ser aumentada em 1/3 em razão do concurso de agentes (uma qualificadora - TACRSP - RT 771/614 - art. 157, § 2º, II, do CP), que facilitou a prática do crime, resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal.

Não existindo outras causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal.

Atendendo aos requisitos do artigo 33, §3º, do Código Penal, e levando-se em conta a gravidade do crime, fixo o regime FECHADO para início do cumprimento da pena.

Afinal, "o roubo é crime grave, que revela temibilidade do agente. É ele que vem gerando o clima de violência e de intranquilidade que aflige a sociedade brasileira atual, estando a exigir medidas eficazes para combatê-lo" (JUTACRIM-88/87). Este regime é, portanto, o único compatível com este tipo de infração e com a frieza e desfaçatez de seu autor (Apelações nºs 626.424-8, 717.217-5, 788.331-6, 869.419-9, 900.031-8, 926.883-2, 959.255-0, todas do Tribunal de Alçada Criminal). No mesmo sentido: RJDTACRIM 5/146, 10/119, 16/14, 143 e 145, 17/165, 18/112, 19/156 e 162, 20/147 e 157, 21/383; RT 697/313, 669/331; JUTACRIM 91/116 e 94/334 etc.

Não é outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"Justifica-se a imposição de regime fechado para o início de cumprimento da pena com fundamento na periculosidade do agente decorrente da prática de roubo com duas qualificadoras (emprego de arma e concurso de agentes), máxime em vista da crescente onda de assalto a mão armada e de crimes violentos que assolam o país" (DJU 17.04.98, pág. 5, j. 03.03.98, v.u., 1ª Turma).

Não cabem os benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal em razão da forma que o crime foi praticado e da pena fixada.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR a ré MARLI APARECIDA MIRANDA, qualificada nos autos, a cumprir a pena de 05 (anos) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 157, § 1º e 2º, inciso II, do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados e oficie-se para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Concedo à ré o direito de recorrer em liberdade.

Por fim, deixo de fixar a reparação civil para as vítimas, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante a ausência de pedido nesse sentido (vide Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 8ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 691, nota 56-A) e também porque os bens foram recuperados.

P.I.C.

Marília, 31 de agosto de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA